

การประปา ไม่เปิดช่องทางชำระค่าน้ำตามคำขอ ทำให้ต้องเสียค่าเดินทาง ฟ้องศาลปกครองได้หรือไม่ ?

โดย นายปกครอง

ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการทำธุรกรรมทางการเงินหรือการโอนเงินทางโทรศัพท์มือถือ (smartphone) ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการชำระค่าสินค้า ค่าบริการ การชำระหนี้ หรือการชำระค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ก็สามารถทำได้โดยสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปธนาคารหรือไปสำนักงาน ที่ให้บริการรับชำระหนี้

สำหรับข้อพิพาทที่หยิบยกมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ เป็นกรณีที่ใช้บริการซึ่งปกติก็ชำระค่าน้ำประปาโดยการโอนจ่ายทางโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารเรื่อยมา แต่ทว่าหลังจากมีปัญหาโต้แย้งเรื่องค่าน้ำประปาบางเดือนที่สูงผิดปกติ และต่อมาการประปาส่วนภูมิภาคได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการรายนี้ชำระค่าน้ำประปาในเดือนอื่น โดยเปลี่ยนวิธีการเป็นให้มาชำระเงินที่สำนักงานของการประปาฯ โดยตรง ทำให้ต้องเดินทางไกลถึง 30 กิโลเมตร อันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีนี้

โดยเรื่องมีอยู่ว่า ... นายสุขซึ่งเป็นผู้ใช้บริการตามสัญญาการใช้น้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาค และได้ชำระค่าน้ำประปาโดยใช้ใบแจ้งค่าน้ำกับตู้ชำระเงินและโดยวิธีการโอนจ่ายทางโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารมาโดยตลอด แต่หลังจากมีปัญหาโต้แย้งเรื่องค่าน้ำประปาบางเดือนที่สูงผิดปกติ การประปาส่วนภูมิภาคก็ได้แจ้งให้ต้องชำระเงินค่าบริการ ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขา ซึ่งมีระยะทางห่างจากบ้านพักอาศัยของนายสุขไป-กลับ ประมาณ 30 กิโลเมตร และต้องชำระในวันและเวลาราชการเท่านั้น ทำให้นายสุขต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางทุกเดือน นายสุขจึงแจ้งข้อความทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ถึงผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขา ขอให้ตนชำระเงินค่าน้ำประปาได้หลายช่องทางและขอให้แก้ไขท่อน้ำประปาที่รั่วซึมบริเวณนอกรั้วบ้านของตน แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข นายสุข (ผู้ฟ้องคดี) จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาให้การประปาส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการตามหน้าที่ดังกล่าวและชดเชยค่าเสียหาย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา คือ ศาลปกครองมีอำนาจรับคำฟ้องซึ่งพิพาทเกี่ยวกับการกำหนดช่องทางการชำระค่าบริการและการซ่อมท่อน้ำประปาไว้พิจารณาพิพากษาได้หรือไม่ และในข้อหาใด ?

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 มาตรา 5 และมาตรา 7 บัญญัติให้การประปาส่วนภูมิภาคมีอำนาจหน้าที่ประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปา โดยการสำรวจและจัดหาแหล่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการหรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา รวมถึงกำหนดราคาจำหน่าย อัตราค่าบริการ ตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขการชำระราคา และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้น้ำประปา เพื่อประโยชน์ในการให้บริการสาธารณูปโภค

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้บริการน้ำประปาฟ้องขอให้เปิดช่องทางการชำระเงินค่าน้ำประปาได้หลายช่องทาง ขอให้แก้ไขท่อน้ำประปารั่วซึม และขอให้ชดเชยค่าเสียหายจากการเดินทางไปชำระเงินค่าน้ำประปา นั้น ถือเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งการฟ้องคดีนี้ไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำดังกล่าวของการประปาส่วนภูมิภาค ประกอบกับคำขอของผู้ฟ้องคดีเป็นคำขอที่ศาลมีอำนาจกำหนดคำบังคับได้ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (2) และ (3) จึงมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

เมื่อผู้ฟ้องคดีได้แจ้งข้อความทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ถึงผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขา ในวันที่ 5 มิถุนายน 2566 เพื่อขอให้ตนชำระเงินโดยการโอนจ่ายได้หลายช่องทาง และในวันที่ 3 กันยายน 2566 ได้แจ้งว่าท่อประปามีน้ำรั่วซึม ซึ่งมีการซ่อมแซมเพียงบางส่วนโดยมิได้มีการแก้ไขให้สมบูรณ์แต่อย่างใด ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในวันที่ 3 กันยายน 2566 การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลปกครองในวันที่ 12 กันยายน 2566 จึงเป็นการฟ้องคดีภายใน 90 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

ส่วนคำขอให้ชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีต้องเดินทางไปชำระค่าน้ำประปาในวันและเวลาราชการเท่านั้น **เห็นว่า** เมื่อผู้ฟ้องคดีต้องเดินทางไปกลับ ประมาณ 30 กิโลเมตร ซึ่งต้องเสียเงินเป็นค่าพาหนะรับจ้างไม่ต่ำกว่า 600 บาท ทุกเดือน ทั้งต้องชำระเงินในวันและเวลาราชการเท่านั้น อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนและเป็นการสร้างภาระที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งข้อความทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ถึงผู้จัดการการประปา ในวันที่ 5 มิถุนายน 2566 เพื่อขอให้ตนชำระเงินโดยการโอนจ่ายได้หลายช่องทาง แต่เจ้าหน้าที่ยังละเลยไม่ดำเนินการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับวิธีการและเงื่อนไขในการชำระราคาตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ แสดงว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ผู้ฟ้องคดีจึงต้องฟ้องคดีภายใน 1 ปี นับแต่วันดังกล่าวตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องในวันที่ 12 กันยายน 2566 จึงเป็นการฟ้องคดีภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 1178/2567)

สรุปได้ว่า ... ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการกับการประปาสวนภูมิภาค กรณีอาจเป็นได้ทั้งข้อพิพาททางแพ่งหรือทางปกครอง โดยต้องพิจารณาถึงประเด็นพิพาท ข้อกฎหมายที่กำหนดอำนาจหน้าที่ของการประปาฯ และคำขอของผู้ใช้บริการ (ผู้ฟ้องคดี) ประกอบกัน ซึ่งกรณีมีประเด็นโต้แย้งกันว่า การประปาฯ ละเลยหรือมิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาคฯ กำหนดไว้ เช่น หน้าที่ในการกำหนดราคาจำหน่าย อัตราค่าบริการ ตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขการชำระราคา ฯลฯ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ ก็อาจถือเป็นข้อพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองได้ครับ ...

(ปรึกษาคดีปกครองได้ที่ สายด่วนศาลปกครอง 1355 และสามารถศึกษาความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีปกครองได้ที่ “ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์”)



<https://aclib.admincourt.go.th/>